

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6908/2538

กรมสรรพากร

นางประภา เชิดสุริยา

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

บริษัทแสงสุริย์วิศวกรรมโยธา จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1119, มาตรา 1138

ป.วิ.พ. มาตรา 125

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119

ผู้ร้องมีหนังสือของบริษัทจำเลยซึ่ง ม.กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท จำเลยลงลายมือชื่อโดยประทับตราของบริษัทจำเลยยืนยันว่าบริษัทจำเลยได้รับเงิน ค่าหุ้นที่ค้างจากผู้ร้องแล้วมาแสดง ซึ่งผู้ร้องได้อ้างส่งไว้ในชั้นสอบสวนของผู้คัดค้าน ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลย ปรากฏว่าผู้ ร้องยังค้างชำระค่าหุ้นแก่บริษัทจำเลยอยู่ เมื่อผู้คัดค้านไม่ได้ปฏิเสธว่าหนังสือรับเงิน ค่าหุ้นดังกล่าวบริษัทจำเลยไม่ได้ทำขึ้น หรือทำไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร หนังสือ รับเงินค่าหุ้นดังกล่าวจึงรับฟังได้

การชำระเงินค่าหุ้นไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องจดแจ้งลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย จึงใช้ยืนยันแก่บริษัทจำเลยรวมทั้งผู้คัดค้านได้

การชำระเงินค่าหุ้นไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องจดแจ้งลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย
จึงใช้ยื่นแก่บริษัทจำเลยรวมทั้งผู้คัดค้านได้

(พรัชัย สมรรถเวช-สमान เวทวินิจ-สะสม สิริเจริญสุข)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายพิศาล ชัยยะวรากุล

ศาสตราจารย์ - นายวิชาชัย จาตุรงคกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ